

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-□□□□□□□□□□-002

제 목 하도급공사 설계 및 정산 미흡

관계부서 □□□□□□□□□□

조치부서 □□□□□□□□□□

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□□□□는 감사대상기간(2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 동안 변동공사와 용역 등을 원활히 수행하기 위해 “▲▲▲#♡, ♣ EDG 보조기기 설치보조공사(2021. 6. 16. ~ 2024. 1. 22.)” 등 41건의 하도급 공사를 발주하였으며, 하도급공사 투입인력에 대해 보험료를 정산하였다.

또한, 하도급공사의 계약상대자는 현장대리인을 선임하여 배치하여 현장관리 업무를 수행하고 있다.

2. 하도급공사 물량증가분 설계 및 정산 미흡

가. 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 당해 계약금액을 조정해야하고, 회사에서 설계변경을 요구한 경우 증가된 물량의 단가는 제출된 산출내역서의 단가를 기준으로 하여 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약 당사자간 협의에 의해 결정하도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□□□□□□□□□ 감사대상기간 하도급공사 물량증감에 따른 정산내역을 점검한 결과, 2023년도 “◇◇ ♠호기 SG ECT 신호수집 보조공사(2023. 12. 28. ~ 2024. 2. 23., 66,408천 원, ◁◁◁◁(주))”의 경우 정비물량 증가에 따른 설계변경 시 추가된 공량에 낙찰률 또는 협의단가를 반영하지 않고 설계단가를 적용하여 1,261,430원을 과오지급 하였다.

[표 1] ◇◇ ♠호기 SG ECT 신호수집 보조공사 공사비 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

공사명	수행업체	공사기간	공사비 내역	추가물량 낙찰률(협의단가) 적용 산출		증감액*
				정산액	재산정액	
◇◇ ♠호기 SG ECT 신호수집 보조공사	◁◁◁◁(주)	'23.12.28~'24.02.23	직접노무비	51,328,404	50,332,616	995,788
			간접노무비	6,262,065	6,140,579	121,486
			경비	4,477,030	4,414,910	62,120
			일반관리비	1,241,349	1,217,762	23,587
			이윤	3,099,152	3,040,703	58,449
			소계	66,408,000	65,146,570	1,261,430

* 경비, 일반관리비, 이윤 반영

3. 하도급공사 현장대리인 보험료 정산 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제18조(노무비)에 따라 직접노무비는 공사현장에서 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가이며, 간접 노무비는 직접작업에 종사하지는 않으나 작업현장에서 보조 작업에 종사하는 노무자와 현장감독자 등에 의하여 제공되는 노동력의 대가로 규정되어 있다.

「기획재정부 계약예규」 제533호 「정부입찰·계약 집행기준」 제19장(국민건강 보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등) 제94조(대가지급시 정산절차 등) 제3항에 따라

계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 시 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 하도급업체에서 직접인력(직접노무비 대상에 한함)에 해당되는 인력의 투입실적 등을 확인하여 당해 공사에 실제로 투입한 일자를 기준으로 정산하여야 한다.

따라서 공사담당자는 하도급공사 보험료 정산 시 해당 공사의 직접노무비 대상자에 한해서 투입실적을 면밀히 확인한 후 정산하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□□□□□□□□□ 공사담당자는 2022년도 “◇◇◇ ♠,▼호기 RCP 전동기 고정자 교체정비 보조 하도급공사(2022. 4. 2. ~ 2023. 12. 31., 88,204 천 원, ●●●●● 주식회사)” 등 3건의 하도급공사 준공정산 시 작업 일보의 작업자 명단에 현장대리인이 포함된 것을 확인하고, 하도급업체에서 납부한 보험료 납입확인서를 근거로 간접노무비 대상인 현장대리인의 보험료 등 공사금액 총 4,278,210원을 아래 [표 1]과 같이 과오지급 하였다.

[표 1] 하도급공사 간접인력 보험료 정산 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

공사명	업체명	선임(투입)기간	간접인력 (현장대리인)	정산금액				공사금액*
				건강보험	연금보험	요양보험	소 계	
◇◇◇♠,▼호기 RCP 전동기 고정자 교체정비 보조 하도급공사	●●●●● 주식회사	'22.04.25~'22.05.25 '23.10.04~'23.10.25	☆☆☆	101,000	130,050	12,390	243,440	264,324
▲▲♥,♣호기 RCP 완전분해점검 정비보조 공사	(주)○○○○○	'22.12.20~'23.03.30	☆☆☆	545,030	576,450	69,800	1,191,280	1,276,711
(긴급)▼▼♥,♣호기 원자로냉각재펌프 완전분해 정비보조공사	주식회사 ▼▼▼▼	'23.02.13~'23.11.05	◁◁◁	1,070,040	1,363,050	137,030	2,570,120	2,737,175
합 계				1,716,070	2,069,550	219,220	4,004,840	4,278,210

* 경비, 일반관리비, 이윤 반영

자료) 하도급 준공(실적)정산 자료 및 작업일보 자료 재구성

또한 하도급공사 현장대리인 보험료 정산과 관련하여, 이전에 시행한 법률자문 결과('23. 10. 24., ♣♣ 법률사무소), “① 현장대리인의 노무비는 현장

대리인의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하였음을 전제로 지급되는 대가
 이므로 간접노무비 대상자이며, 현장대리인이 현장관리업무를 수행하지 아
 니한 채 하도급공사에 직접 투입되어 일부 작업을 직접 수행하는 것은 현
 장대리인의 의무를 이행하지 않은 것으로 원칙적으로 허용될 수 없고, ②
 현장대리인이 본질적인 업무를 수행하면서 하도급공사의 일부 작업을 직
 접 수행하는 것은 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정 촉진 등 본건 하도급공사의 일정
 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로,
 이를 직접 투입 인력으로 판단하여 직접노무비 대상에 해당한다고 볼 수
 없는 것이 합리적이며, ③ 현장대리인의 업무 이외 해당 하도급공사의 직접
 작업에 종사하는 것은 현장대리인의 업무수행에 지장을 초래할 수 있음을
 근거로 시정을 요청할 수 있고, 이를 거부할 경우 해당 인원의 교체를 지시할
 수 있다.”고 함에 따라, 회사는 하도급공사 준공정산 시 간접노무비 대상인
 현장대리인의 보험료를 정산 대상에서 제외하고 정산을 시행하여야 한다.

법률자문 결과 주요내용('23.10.24. ♣♣ 법률사무소)

- ① 현장대리인에 대하여 지급되는 노무비는 현장대리인으로서의 본질적인 업무인 ‘현장관리
 업무’를 수행한 것에 대한 대가로 지급되는 것이므로 ‘간접노무비’로 평가함이 타당하고,
 건설산업기본법 제40조 제1항 ‘건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다’
 와 공사계약 일반조건 제14조(공사현장대리인) 제2항 ‘공사현장대리인은 공사현장에 상주
 하여 계약문서와 현장감독직원의 요청에 따라 자기책임하에 공사현장의 단속 및 공사에
 관한 모든 사항을 처리하여야 한다’에 따라 본건 하도급공사의 현장관리업무를 수행하기
 위하여 배치된 인원으로서 원칙적으로 현장대리업무를 수행하여야 하는 것일 뿐, 현장
 대리업무를 수행하지 않고 기타 직접 작업에 종사할 수는 없는 것으로 사료됩니다.
 (이는, 건설산업기본법 제40조 제1항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조
 제2항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항을 위반한 것으로 평가할
 수 있습니다.)
- ② 또한 현장대리인의 본질적인 업무는 공정 관리를 포함한 공사 전반에 대한 관리업무

(즉, 현장관리업무)이고, 현장대리인으로서의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하는 과정에서 '현장관리의 차원'(즉, 공정촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 별도의 직접작업행위로 판단하여 노무비를 산정할 수는 없는 것으로 봄이 합리적이며, 조달청 또한 「현장대리인이 본인의 업무범위를 넘어서서 직접작업에 종사한 경우라도 직접노무비 대상인 생산직 상용근로자에 해당한다고 볼 수 없다」고 회신한 바 있음(조달청, 2019. 10. 18.자 회신)

- ③ 하도급공사의 현장대리인이 현장관리업무 이외에 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인으로서 수행하여야 할 업무(즉, 현장관리업무)의 수행에 지장을 초래할 수 있음을 이유로 하수급인에게 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지)을 요구할 수 있고, 이에 따르지 않을 경우 위 규정에 따라서 '현장대리인이 현장대리인으로서의 업무(즉, 현장관리업무)수행에 적당하지 아니함'을 이유로 교체를 지시함으로써 사실상 현장대리인의 직접작업 업무를 중단시킬 수 있을 것으로 사료됩니다.

관계부서 의견 □□□□□□□□□ ▼▼▼▼▼는 물량변경으로 인한 설계변경 시 낙찰율(협의단가)을 적용한 설계변경과 현장대리인 보험료 정산 등 관련 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□□□□□□은

- ① 하도급업체에게 과오지급된 공사금액 1,261,430원과 현장대리인 보험료 오지급 공사금액 4,278,210원을 회수조치 하시고, (회수)
- ② 하도급공사 설계 및 정산을 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행

하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
□□□□□ □□□□	대리	♣♣♣	사업소 공무관리	2022. 8. 1. ~ 현재	하도급공사 설계 및 정산 미흡	주의
□□□□□ □□□□	대리	▼▼▼	사업소 공무관리	2015. 1. 26. ~ 현재	현장대리인 보험료 정산 미흡	주의
□□□□□ □□□□	주임	☆☆☆	사업소 공무관리	2013. 7. 15 ~ 2025. 2. 9.	현장대리인 보험료 정산 미흡	주의